

1501229-26.2020.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... que, na data dos fatos, houve um roubo no posto principal da cidade, no centro, e que reconheceram o réu nas imagens das câmeras de segurança; que conduzido à delegacia, o réu confessou a prática do roubo e foi reconhecido pelo frentista; que o réu era conhecido dos meios policiais.

Para mais, a testemunha ANDRÉ LUIS FERREIRA DA SILVA, também policial civil, narrou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501229-26.2020.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501229-26.2020.8.26.0581

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2285409/2020 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 9939405 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 1100/20/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2285409 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

MARCELO LUCIANO GUERRA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 01/03) em face de MARCELO LUCIANO GUERRA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII do Código Penal (CP), porque, supostamente, no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 04h20min, na Avenida Irmãos Cintra, n.º 525, nesta cidade e Comarca, o réu, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de uma faca (não apreendida), o montante de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial vítima Koike e Koike & Cia Ltda.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, a vítima Luis Carlos exercia função de frentista no estabelecimento, quando o acusado chegou ao local portando arma branca e anunciou o roubo, dizendo: “dá o dinheiro senão eu te furo”; que, temerosa, a

vítima se dirigiu até o caixa e o abriu; que o acusado retirou todo o valor que lá havia, aproximadamente R\$ 470,00; que o réu, então, se evadiu; que, posteriormente, a Polícia Civil foi acionada e, através de câmeras de segurança existentes no local, foi possível identificar o acusado como o autor do delito.

A denúncia foi recebida em 29/01/2021 (fls. 44/45).

O réu foi citado (fl. 49), e apresentou resposta à acusação (fls. 63/65).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl. 173), oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Em audiência de instrução, procedeu-se à oitiva da vítima e das testemunhas. Foi decretada a revelia do réu, uma vez que, detido no CDP de Itatinga, recusou-se a sair da galeria para comparecer à audiência virtual, em manifestação efetuada juntamente com os demais presos.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (CPP), as partes em nada requereram.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva resta comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: boletim de ocorrência n.º 1100/2020 (fls. 07/08); termos de depoimentos (fls. 10/11); termos de declarações (fl. 12); auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13); interrogatório da fase policial (fl. 15); imagens documentadas (fls. 18/27); relatório final do inquérito policial (fls. 36/38); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria do réu está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

O representante da vítima LUIS CARLOS PANELLI esclareceu que, na data dos fatos, era de madrugada, quando o acusado chegou por trás com uma faca, anunciando o roubo; que ele o conduziu até o caixa, pegou o dinheiro que lá havia e se evadiu a pé; que havia R\$ 470,00 em caixa; que ele estava com o rosto descoberto; que acionou a polícia e fez a ocorrência no dia seguinte; que entregou as imagens da câmera de segurança à polícia; que reconheceu o réu na delegacia sem sombra de dúvidas; que não percebeu se o acusado estava drogado ou alcoolizado, porque isso se deu em fração de minutos.

A testemunha MARCELO ALEXANDRE FERREIRA RIBEIRO, policial civil, afirmou que, na data dos fatos, houve um roubo no posto principal da cidade, no centro, e que reconheceram o réu nas imagens das câmeras de segurança; que conduzido à delegacia, o réu confessou a prática do roubo e foi reconhecido pelo frentista; que o réu era conhecido dos meios policiais.

Para mais, a testemunha ANDRÉ LUIS FERREIRA DA SILVA, também policial civil, narrou que houve um roubo no posto de gasolina, mediante emprego de faca; que, de pronto, reconheceram Marcelo pelas imagens das câmeras, uma vez que ele já era conhecido dos meios policiais; que, por meio de diligências, localizaram o réu, que confessou o ocorrido.

Com efeito, por meio da prova oral colhida, denota-se que o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, apoderou-se do dinheiro que estava no caixa do estabelecimento comercial.

Nesse sentido, a vítima relatou o momento da subtração, ao passo que os policiais descreveram a forma como o réu foi identificado como autor do delito, por meio da visualização de imagens de câmera de segurança existente no local. Por fim, o próprio acusado confessou o cometimento da infração penal em fase policial.

Assim, a autoria do acusado resta evidente, considerando os depoimentos colhidos em juízo associados às demais provas produzidas durante o inquérito policial.

Verifico, ainda, a configuração do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo.

Não há qualquer elemento concreto nos autos que indique que o acusado tenha agido sob o efeito de dependência química, em nível tal que se tornasse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com

esse entendimento, nos termos do art. 26 do CP; sendo certo que o mero fato de estar alterado por ter consumido drogas, por si só, não exclui a culpabilidade, nem o animus rem sibi habendi.

Cabe ressaltar, por fim, que, se tivesse a defesa dúvida sobre a integridade mental do acusado, deveria ter requerido a instauração de incidente de insanidade mental, consoante art. 149 do Código de Processo Penal (CPP), e não a absolvição de forma direta.

Assim, não acolho a tese defensiva.

Quanto à majorante do emprego de arma branca, prevista no inciso VII do § 2º do artigo 157 do CP, extrai-se claramente da prova oral colhida e das imagens da câmera de segurança (fls. 18/27), não restando dúvidas que o réu utilizou uma faca como meio de intimidar a vítima.

Dessa forma, tenho a conduta praticada pelo réu, concernente em subtrair coisa alheia móvel, mediante graça ameaça com emprego de faca, se amolda ao tipo penal previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP.

Não concorrem minorantes.

Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu duas condenações com trânsito em julgado nos autos de n.º 0000141-27.2015.8.26.0573 (furto) e 1500244-91.2019.8.26.0581 (roubo tentado), conforme certidão de distribuições criminais de fls. 100/104, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). Além disso, o acusado possui maus antecedentes, em virtude da condenação no processo de n.º 0007148-34.2009.8.26.0071 (roubo majorado), já tendo decorrido o período depurador.

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), uma vez que tal circunstância foi utilizada na formação do convencimento do juízo, conforme a Súmula 545 do STJ.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu é possuidor de maus antecedentes, pela condenação no processo n.º 0007148-34.2009.8.26.0071, pelo crime de roubo majorado (fls. 100/104), que não se enquadra para fins de reincidência, conforme anteriormente exposto, razão pela qual aumento a pena em 1/6. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitativa.

Fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, o réu é reincidente (processos n.º 0000141-27.2015.8.26.0573, por delito de furto, e n.º 1500244-91.2019.8.26.0581, por roubo tentado), conforme certidão de distribuições criminais de fls. 100/104. Incide, também, a atenuante da confissão espontânea. Apesar de, nos moldes do art. 67 do CP, tanto a agravante da reincidência quanto a atenuante da confissão serem consideradas circunstâncias preponderantes (STJ, REsp 1341370/MT, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), a dupla reincidência deve prevalecer, razão pela qual promovo a compensação parcial entre as referidas circunstâncias. Elevo, por conseguinte, a pena do delito em questão em 1/6.

Fica a pena provisória em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, concorrendo a causa de aumento do inciso VII do § 2º do art. 157 do CP (emprego de arma branca), exaspero a pena em 1/3.

Fica Marcelo Luciano Guerra definitivamente condenado a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a

jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o fechado, com fundamento no art. 33, § 3º, do CP, em razão da reincidência, do patamar de pena estabelecido e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), tampouco ao sursis penal (art. 77 do CP), em razão do quantum da reprimenda e de sua reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR MARCELO LUCIANO GUERRA, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 16 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento do valor de R\$ 470,00, que fixo como mínimo indenizatório à vítima Koike e Koike & Cia Ltda., já que requerido na inicial pelo MP, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e esse era o valor existente em caixa, que fora subtraído pelo réu, conforme se infere do depoimento de Luis Carlos.

Não houve alteração fática que justifique a imposição de prisão preventiva (arts. 387, § 1º, 312 e 313 do CPP).

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual isenção por gratuidade de justiça (arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução;
- e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Manuel, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA